# FAST PAY

*Compra Ahora, Paga Después*

## TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO

Versión 1.0 | República de Honduras | 2025

Contrato de Prestación de Servicios (en lo sucesivo referido como "Contrato") que se celebra entre Soluciones Tecnológicas Financieras Sociedad Anónima de Capital Variable (en lo sucesivo referida como "FAST PAY") y el Usuario, cada una representada por las personas identificadas al final del documento, sujeto a los siguientes términos y condiciones.

FAST PAY y el Usuario (referidos individualmente como "Parte" y conjuntamente como "Partes") declaran que es su deseo celebrar el presente Contrato conforme a los términos y condiciones aquí estipulados.

## 1. Glosario

Los términos que aparecen con mayúscula inicial tendrán el significado que se les atribuye a continuación, independientemente del género o número en que sean empleados:

a. ***Aplicativo:*** Aplicación móvil o software ejecutable en un dispositivo que permite acceder a los servicios de FAST PAY, disponible para sistemas iOS y Android.
b. ***Comercio Afiliado:*** Establecimiento comercial o plataforma de e-commerce incorporado a la red de FAST PAY que acepta el método de pago BNPL (Buy Now, Pay Later) como forma de pago para sus clientes.
c. ***BNPL (Buy Now, Pay Later):*** Modalidad de financiamiento al consumo mediante la cual FAST PAY paga al Comercio Afiliado el importe de la compra y el Usuario reembolsa dicho importe en cuotas diferidas según el plan seleccionado.

d. ***Cuota:*** Monto periódico que el Usuario se compromete a pagar a FAST PAY en concepto de devolución del financiamiento otorgado, más los cargos e intereses aplicables.

e. ***Dispositivo:*** Teléfono celular, tableta o computadora personal a través del cual se accede al Aplicativo.

f. ***Fecha Efectiva:*** Fecha en que el Usuario acepta los presentes Términos y Condiciones mediante un clic de aceptación en el Aplicativo, momento a partir del cual el Contrato surte plenos efectos.

g. ***KYC (Know Your Customer):*** Proceso de verificación de identidad al que FAST PAY somete a cada Usuario previo a la activación de su cuenta, conforme a la normativa de prevención de lavado de activos vigente en Honduras.

h. ***Límite de Crédito:*** Monto máximo disponible que FAST PAY asigna al Usuario para financiar compras en Comercios Afiliados, determinado con base en su perfil crediticio y comportamiento de pago.

i. ***Llaves Informáticas:*** Credenciales de autenticación —usuario, contraseña estática y código dinámico— que permiten al Usuario acceder al Aplicativo.

j. ***MDR (Merchant Discount Rate):*** Comisión porcentual cobrada por FAST PAY al Comercio Afiliado sobre el valor de cada transacción procesada.

k. ***Pagaré:*** Título de crédito suscrito por el Usuario que documenta las condiciones del financiamiento otorgado por FAST PAY para cada compra.

l. ***Plan de Pago:*** Esquema de cuotas seleccionado por el Usuario al momento de realizar una compra (ej. 3, 6 o 12 cuotas mensuales), que detalla montos, plazos, tasas e intereses aplicables.

m. ***Plataforma:*** Infraestructura digital de propiedad de FAST PAY, que incluye el Aplicativo, el portal web y los sistemas de procesamiento de pagos y gestión crediticia.

n. ***Servicio:*** Conjunto de funcionalidades de financiamiento al consumo, gestión de crédito y procesamiento de pagos que FAST PAY pone a disposición del Usuario a través de la Plataforma.

o. ***Usuario:*** Persona natural mayor de edad con capacidad legal en la República de Honduras que se registra en la Plataforma de FAST PAY para acceder al Servicio.

## 2. Objeto

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio BNPL de FAST PAY, que comprende: (i) el otorgamiento de financiamiento al consumo para la adquisición de bienes y servicios en Comercios Afiliados; (ii) la gestión del cobro de Cuotas; (iii) la asignación y administración de Límites de Crédito; y (iv) programas de beneficios y fidelización.

Al aceptar los presentes Términos mediante un clic de aceptación, el Usuario acepta la totalidad de las condiciones aquí establecidas. FAST PAY podrá modificar, ampliar o revocar reglas, políticas y procedimientos, notificando al Usuario con al menos treinta (30) días de anticipación a través de los canales disponibles en la Plataforma.

## 3. Funcionamiento del Servicio BNPL

El Servicio FAST PAY opera de la siguiente manera:

1. Registro y activación: El Usuario se registra en el Aplicativo, completa el proceso KYC y, una vez aprobado, recibe un Límite de Crédito inicial.
2. Compra en Comercio Afiliado: Al momento de pagar, el Usuario selecciona FAST PAY como método de pago, elige un Plan de Pago y confirma la transacción en el Aplicativo.
3. Pago al Comercio: FAST PAY liquida el monto íntegro al Comercio Afiliado menos el MDR acordado, en el plazo establecido en el contrato con el comercio.
4. Devolución por el Usuario: El Usuario reembolsa a FAST PAY el monto financiado más los intereses y cargos aplicables según el Plan de Pago seleccionado, en las fechas de vencimiento establecidas.
5. Cada financiamiento queda documentado mediante un Pagaré con sus propios términos y condiciones, independiente al presente Contrato.

## 4. Declaración de Veracidad y Exactitud de la Información

El Usuario declara que toda la información proporcionada durante el registro y el uso del Servicio es veraz, precisa, completa y actualizada. El Usuario es responsable de mantener su información al día a través de la Plataforma. FAST PAY no asume responsabilidad alguna por daños derivados de información incorrecta, desactualizada o falsa proporcionada por el Usuario.

## 5. Contraprestación, Intereses y Cargos

Los créditos otorgados a través del Aplicativo estarán sujetos a las tasas de interés, comisiones y cargos detallados en el Pagaré correspondiente y en la sección de tarifas del Aplicativo, los cuales pueden incluir:

- Interés corriente: calculado sobre el saldo insoluto según la tasa aplicable al Plan de Pago seleccionado.
- Cargo por mora: aplicable a partir del primer día de atraso en el pago de una Cuota, conforme a la legislación hondureña vigente.

- Comisión por desembolso o manejo: cuando aplique, según el producto crediticio seleccionado.

En caso de pago en exceso, FAST PAY realizará la devolución del monto correspondiente dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días hábiles desde la notificación formal del Usuario, con los documentos de respaldo que acrediten el pago en exceso. FAST PAY podrá acreditar el exceso a futuras Cuotas si el Usuario así lo solicita.

## 6. Servicios Complementarios

FAST PAY podrá desarrollar y ofrecer servicios adicionales como programas de lealtad, beneficios con Comercios Afiliados, seguros opcionales, o funcionalidades de ahorro y gestión financiera personal. Dichos servicios se regirán por términos específicos que serán puestos a disposición del Usuario a través del Aplicativo para su aceptación expresa.

## 7. Comisiones y Costos del Servicio

FAST PAY podrá ofrecer el acceso al Aplicativo sin costo inicial para el Usuario. Sin embargo, FAST PAY se reserva el derecho de cobrar comisiones por el uso de funcionalidades adicionales o por el acceso a determinados productos crediticios, notificando al Usuario con al menos treinta (30) días de anticipación mediante los canales disponibles en la Plataforma.

## 8. Acceso al Aplicativo y Llaves Informáticas

Para acceder al Servicio, FAST PAY proporcionará al Usuario Llaves Informáticas únicas e intransferibles. El Usuario reconoce que:

6. Todo acceso realizado con sus Llaves Informáticas se presumirá ejecutado por el Usuario y tendrá plena validez legal.
7. Es obligación del Usuario resguardar sus credenciales de manera segura y notificar de inmediato a FAST PAY ante cualquier acceso no autorizado.
8. FAST PAY podrá solicitar el cambio de contraseña si detecta un riesgo de seguridad en la cuenta del Usuario.
9. Se recomienda cambiar la contraseña cada tres (3) a seis (6) meses como medida preventiva.
10. FAST PAY jamás solicitará información personal, credenciales o datos de pago a través de redes sociales u otros canales no oficiales.

## 9. Naturaleza de la Plataforma

FAST PAY es una empresa de tecnología financiera (FinTech) que opera un modelo BNPL con recursos propios o de terceros fondeadores. FAST PAY no es un banco ni una entidad de intermediación financiera regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras. FAST PAY no capta recursos del público ni emite tarjetas de crédito, limitándose a facilitar el acceso al crédito al consumo a través de su plataforma tecnológica.

## 10. Licencia de Uso

Sujeto al cumplimiento de los presentes Términos, FAST PAY otorga al Usuario una licencia de uso no exclusiva, revocable e intransferible para acceder y utilizar el Aplicativo únicamente para los fines previstos en este Contrato. FAST PAY conserva la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre la Plataforma, el Aplicativo, las marcas, logotipos, nombres comerciales y demás activos digitales asociados a FAST PAY. El Usuario no podrá reproducir, modificar, distribuir, ni crear obras derivadas de ningún elemento de la Plataforma sin autorización escrita previa.

## 11. Seguridad de la Plataforma

FAST PAY implementa las mejores prácticas de la industria en materia de ciberseguridad para proteger la Plataforma y los datos del Usuario, incluyendo cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y monitoreo continuo de amenazas. En caso de incidentes de seguridad que afecten datos del Usuario, FAST PAY notificará conforme a la normativa hondureña aplicable.

El Usuario reconoce que FAST PAY no puede garantizar la compatibilidad del Aplicativo con todos los Dispositivos o sistemas operativos, y que es responsable de mantener su Dispositivo actualizado y libre de software malicioso.

## 12. Identidad del Usuario, Verificación y Prevención de Lavado de Activos

FAST PAY solicitará al Usuario documentos de identificación, número de identidad, RTN, datos de contacto y cualquier otra información necesaria para cumplir con su proceso KYC. El Usuario autoriza a FAST PAY para:

11. Verificar su identidad y autenticidad de documentos ante registros públicos o privados, incluyendo listas de riesgo o restrictivas.
12. Consultar y reportar su historial crediticio ante burós de información crediticia legalmente autorizados en Honduras.
13. Contactar a las referencias personales y comerciales proporcionadas para confirmar información, gestionar cobros o solicitar datos adicionales.
14. Reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Honduras conforme a la Ley Especial contra el Lavado de Activos.

Si FAST PAY detecta información falsa, incompleta o indicios de actividades ilícitas, podrá suspender o cancelar el Servicio de manera inmediata.

## 13. Datos Personales y Privacidad

FAST PAY es responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario conforme a su Política de Privacidad, la cual puede consultarse en el Aplicativo y en www.fastpay.hn/privacidad. El tratamiento incluye la recopilación, análisis, almacenamiento y procesamiento de datos para la prestación del Servicio, análisis de riesgo crediticio y mejora de la experiencia del Usuario. FAST PAY no comercializará los datos personales de sus Usuarios con terceros sin consentimiento expreso, excepto cuando sea requerido por ley o por autoridad competente.

FAST PAY podrá actualizar su Política de Privacidad notificando al Usuario con al menos quince (15) días de anticipación. El uso continuado de la Plataforma implicará la aceptación de los nuevos términos.

## 14. Información de Terceros

Al proporcionar datos de referencias personales o comerciales, el Usuario declara contar con el consentimiento expreso de dichas personas para compartir su información con FAST PAY. El Usuario autoriza a FAST PAY a contactar a las referencias para verificar información, gestionar cobros o cualquier gestión relacionada con el Servicio, siempre conforme a la normativa de protección de datos vigente.

## 15. Sugerencias y Comentarios

FAST PAY puede solicitar o el Usuario puede proporcionar voluntariamente comentarios, sugerencias o ideas sobre el Servicio. El Usuario cede gratuitamente a FAST PAY la titularidad

de dichos aportes, sin obligación de confidencialidad, compensación ni atribución, para que FAST PAY pueda utilizarlos en la mejora del Servicio.

## 16. Suspensión del Servicio

FAST PAY podrá suspender o deshabilitar el acceso al Servicio en los siguientes casos:

- Sospecha de fraude, uso indebido o acceso no autorizado.
- Incumplimiento de obligaciones de pago por parte del Usuario.
- Mantenimiento técnico programado, previa notificación.
- Disposición de autoridad competente.
- Inactividad de la cuenta por más de doce (12) meses.

En caso de ataques cibernéticos o fallas técnicas no imputables a FAST PAY, se procurará restablecer el Servicio a la brevedad posible.

## 17. Cookies y Servicios de Terceros

El Aplicativo puede utilizar cookies, SDKs de terceros y enlazar a sitios externos para mejorar la experiencia del Usuario. FAST PAY no controla el contenido de sitios de terceros y no asume responsabilidad por su disponibilidad o contenido. FAST PAY selecciona proveedores que cumplen con estándares de seguridad de la industria y realiza revisiones periódicas de los servicios consumidos.

## 18. Responsabilidad de las Partes

FAST PAY será responsable de la prestación del Servicio conforme a los términos pactados. El Usuario será responsable de la veracidad de los datos proporcionados, del uso adecuado del Aplicativo y del pago oportuno de sus Cuotas. Ninguna de las Partes será responsable por daños indirectos, consecuenciales o lucro cesante derivados del uso o imposibilidad de uso del Servicio, salvo en casos de dolo o culpa grave.

## 19. Vigencia

El presente Contrato estará vigente desde la Fecha Efectiva hasta su terminación conforme a las causales previstas en la Cláusula 20. La desinstalación del Aplicativo del Dispositivo del Usuario no constituye cancelación del Contrato ni de las obligaciones crediticias pendientes.

## 20. Terminación

Cualquiera de las Partes podrá terminar el presente Contrato mediante notificación escrita en los siguientes supuestos:

15. Incumplimiento grave de cualquier obligación establecida en este Contrato.
16. Declaración de quiebra o inicio de proceso de insolvencia de cualquiera de las Partes.
17. Resolución de autoridad competente.
18. Por voluntad del Usuario, previa cancelación total de sus obligaciones crediticias pendientes.

FAST PAY podrá cancelar unilateralmente el acceso del Usuario si detecta actividades ilícitas, información falsa, violación de estos Términos o inactividad prolongada, sin perjuicio del cobro de saldos pendientes.

## 21. Efectos de la Terminación

La terminación del Contrato producirá de manera inmediata: (i) la suspensión del acceso al Servicio y al Aplicativo; (ii) la exigibilidad inmediata de todos los saldos crediticios pendientes; y (iii) la cancelación de cualquier licencia de uso otorgada. Las disposiciones relativas a datos personales, propiedad intelectual, responsabilidad y resolución de conflictos sobrevivirán a la terminación.

## 22. Acuerdo Integral

El presente Contrato, junto con la Política de Privacidad, los Pagarés suscritos y los términos específicos de cada producto, constituyen el acuerdo completo entre las Partes respecto del objeto aquí descrito, dejando sin efecto cualquier acuerdo verbal o escrito preexistente.

## 23. Independencia de Cláusulas

La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de este Contrato no afectará la validez de las restantes, salvo que se trate de elementos esenciales como el objeto, las garantías, la terminación anticipada o la jurisdicción aplicable.

## 24. Modificación

FAST PAY podrá modificar los presentes Términos notificando al Usuario con al menos treinta (30) días de anticipación mediante el Aplicativo, correo electrónico u otro canal disponible. Si el Usuario no acepta los nuevos Términos, su único recurso será cancelar el Servicio previo pago de todas las obligaciones pendientes. El uso continuado de la Plataforma tras el período de notificación implica aceptación de los cambios.

## 25. Fuerza Mayor

Ninguna Parte será responsable por incumplimiento derivado de eventos de fuerza mayor o caso fortuito fuera de su control razonable, incluyendo desastres naturales, pandemias, actos de guerra, fallas generalizadas de infraestructura o disposiciones gubernamentales. La Parte afectada deberá notificar a la otra dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al evento. Si el impedimento persiste por más de treinta (30) días, cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Contrato.

## 26. Entidades Separadas

Nada en este Contrato crea una relación de sociedad, agencia, representación, franquicia ni joint venture entre las Partes. Ninguna Parte podrá actuar en nombre de la otra fuera de lo expresamente autorizado en este Contrato.

## 27. Cesión de Derechos

El Usuario no podrá ceder ni transferir sus derechos u obligaciones derivados de este Contrato sin autorización escrita previa de FAST PAY. FAST PAY podrá ceder sus derechos a entidades relacionadas, fondeadores o terceros, notificando al Usuario con anticipación razonable.

## 28. Notificaciones

Toda notificación derivada de este Contrato se realizará mediante el Aplicativo, correo electrónico, mensaje de texto o cualquier otro canal registrado por el Usuario en su perfil. Las notificaciones surtirán efecto veinticuatro (24) horas después de su envío por medios electrónicos.

## 29. Plazos de Respuesta

Salvo disposición expresa en contrario, cualquier solicitud formulada entre las Partes deberá ser respondida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción. La falta de respuesta en dicho plazo se tendrá por rechazada, salvo pacto expreso en contrario.

## 30. Ley Aplicable y Jurisdicción

El presente Contrato se rige por las leyes de la República de Honduras. Cualquier controversia que no pueda resolverse de forma directa entre las Partes se someterá a los tribunales competentes de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Honduras, renunciando las Partes a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.